

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 918/2539 ธนาคารแหลมทอง จำกัด
บริษัทอลายด์เอनยีเนียริง จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ป.พ.พ. มาตรา 715, มาตรา 733

โจทก์เพียงแต่อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้ที่เหลือซึ่งเป็นหนี้สามัญ นอกเหนือไปจากหนี้จำนองที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบในวงเงินต้น 2,000,000 บาท เท่านั้น โจทก์หาได้อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้จำนองเพิ่มขึ้นไม่ ดังนั้น หากโจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แล้ว ก็ไม่อาจบังคับจำนองได้มากกว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้จำนองจึงไม่มีเหตุที่จะให้งดการไต่ถอนทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 5 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

โจทก์เพียงแต่อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้ที่เหลือซึ่งเป็นหนี้สามัญ นอกเหนือไปจากหนี้จำนองที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบในวงเงินต้น 2,000,000 บาท เท่านั้น โจทก์หาได้อุทธรณ์ขอให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้จำนองเพิ่มขึ้นไม่ ดังนั้น หากโจทก์ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์แล้ว ก็ไม่อาจบังคับจำนองได้มากกว่าที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบหนี้จำนองจึงไม่มีเหตุที่จะให้งดการไต่ถอนทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 5 ไว้ในระหว่างอุทธรณ์

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-จร อำนาจวัฒนา-อรุณ น้ำประเสริฐ)

ศาลแพ่ง - นายันท์ชัย เพียรสนอง

ศาลอุทธรณ์ - (อ่านไม่ออก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ